



بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ جائزہ کمیٹی ضوابط
Procurement Review Committee Regulations



حبیب الرحمن جاموٹ
(مینجنگ ڈائریکٹر)

عبدالحمید بزدار
(ڈائریکٹر کپسٹی بلڈنگ)

2 جون 2020

حکومت بلوچستان کے سرکاری جریدہ کے خصوصی شمارے میں اشاعت کے لیے منظور شدہ

حکومت بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نوٹیفیکیشن

تاریخ اجرا: 2 جون 2020

نوٹیفیکیشن نمبر: B-PPRA/1-31/2020/637-49 بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 کے سیکشن 28 کے تحت تفویض کردہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے، بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی مندرجہ ذیل ضوابط جاری کرتی ہے:

1. عنوان اور نفاذ:

- (1) ان ضوابط کو "بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ جائزہ کمیٹی ضوابط، 2020" کہا جائے گا۔ (Procurement Review Committee Regulations-2020)
- (2) یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔

2. اصطلاحات / تعریفیں:

ان ضوابط میں، جب تک کہ سیاق و سباق سے کوئی دوسرا مطلب نہ نکلتا ہو، مندرجہ ذیل الفاظ کے یہ معنی ہوں گے:

(الف) "ایکٹ" سے مراد بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 ہے۔

(ب) "اپیل کنندہ" / درخواست دہندہ سے مراد وہ شخص ہے جس نے ان قواعد کے تحت اپیل دائر کی ہے اور اس میں اپیل کنندہ کے نمائندہ کو بھی شامل تصور کیا جاتا ہے۔

(ج) "اپیل" / درخواست سے مراد بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز 2014 کے رول 56(7) کے تحت شکایت ازالہ کمیٹی کے فیصلے کے جائزے کے لیے کی گئی درخواست ہے۔

(د) "اتھارٹی" سے مراد بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 کے تحت قائم کردہ بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔

(ه) "چیئر پرسن" سے مراد مینجنگ ڈائریکٹر ہے جو بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز 2014 کے رول A 56- کے مطابق خریداری جائزہ کمیٹی کے چیئر پرسن ہوں گے۔

(و) "چیف سیکرٹری" سے مراد بلوچستان کے چیف سیکرٹری ہیں۔

(ز) "فارم" سے مراد ان ضوابط کے ساتھ منسلک فارم ہے۔

(ح) "انٹرلوکیوٹری درخواست" / عارضی معاونت کی درخواست سے مراد کارروائی کے آغاز اور اختتام کے درمیان، کسی فریق کی طرف سے خریداری جائزہ کمیٹی کے سامنے کی گئی وہ درخواست ہے جس میں کسی خاص نقطہ یا معاملے پر فیصلہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے جو کہ بنیادی وجہ تنازع سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ مرکزی درخواست یا حوالہ کی شنوائی کے دوران ممکنہ ناقابل تلافی نقصان کو روکنے کے لیے ہو۔

(ط) "مینجنگ ڈائریکٹر" سے مراد بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے مینجنگ ڈائریکٹر ہیں۔

(ی) "رکن" سے مراد خریداری جائزہ کمیٹی کا وہ رکن ہے جسے قواعد کے رول A(3) 56- کے تحت مقرر کیا گیا ہو۔

(ک) "رجسٹرار" سے مراد خریداری جائزہ کمیٹی کا رجسٹرار ہے۔

(ل) "نمائندہ" سے مراد ایڈووکیٹ، ملازم یا کوئی بھی شخص ہے جسے اپیل کنندہ یا فریق مخالف نے تحریری طور پر اختیار دیا ہو کہ وہ خریداری جائزہ کمیٹی کی کارروائی میں اپیل کنندہ یا فریق مخالف کی نمائندگی کرے۔

(م) "فریق مخالف" سے مراد وہ شخص ہے جس کے خلاف ان ضوابط کے تحت ایپل دائر کی گئی ہو اور اس میں فریق مخالف کے نمائندہ کو بھی شامل تصور کیا جائے گا؛ یا کوئی دوسرا شخص جسے خریداری جائزہ کمیٹی فریق مقرر کرے۔

(ن) "قواعد" سے مراد بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز 2014 ہیں۔

(و) "شیڈول" سے مراد ضوابط کے ساتھ منسلک شیڈول ہے۔

3. کمیٹی کے امور اور اجلاس:

(1) کمیٹی کی کاروائی اور اجلاس مندرجہ ذیل طریقے سے ہوں گے:

(الف) کمیٹی کی کاروائی اتھارٹی کے دفاتر میں منگل، جمعرات اور جمعہ کو صبح 10:00 بجے سے 1:00 بجے تک چلائی جائے گا، جب تک کہ چیئر پرسن کچھ اور ہدایت نہ دے۔

(ب) کمیٹی کے اجلاس اور ان اجلاسوں میں طے کیے جانے والے معاملات چیئر پرسن کے ذریعے متعین کیے جائیں گے اور چیئر پرسن کی ہدایت کے مطابق متعلقہ افراد کو اطلاع دی جائے گی۔

(ج) بیرونی اراکین کا پینل:

(i) چیئر پرسن اراکین کے منظور شدہ پینل میں سے کمیٹی کے بیرونی اراکین نامزد کرے گا۔ چیف سیکرٹری چیئر پرسن کی سفارش پر پینل کو منظور کر سکتے ہیں یا خارج کر کے یا شامل کر کے پینل میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

(ii) اراکین کو ان کی خدمات کے عوض معاوضہ ادا کیا جائے گا جو اتھارٹی کے ذریعے وقتاً فوقتاً چیف سیکرٹری کی منظوری سے مقرر کیا جائے گا۔

4. ایپلوں کے رجسٹرار کا تقرر:

اتھارٹی یا اتھارٹی کی طرف سے بااختیار مینیجنگ ڈائریکٹر، ان ضوابط کے تحت افعال سرانجام دینے کے لیے اتھارٹی کے کسی افسر کو ایپلوں کا رجسٹرار مقرر کر سکتے ہیں۔

5. جائزہ کمیٹی کی مراسلت / خط و کتابت:

جائزہ کمیٹی سے متعلق تمام مراسلت جو اس کے سامنے زیر التوا معاملات سے متعلق ہوں، رجسٹرار یا اس افسر کے ذریعے کی جائیں گی جسے جائزہ کمیٹی اختیار دے۔

6. رجسٹرار کے فرائض:

(1) رجسٹرار چیئر پرسن کو کمیٹی کے انتظام و انصرام اور اس کے معاملات / آپریشنز کے بارے میں مشورہ و مدد کرے گا۔

(2) ذیلی ضابطہ (1) کے عمومی ہدایات کو متاثر کیے بغیر، رجسٹرار:

(الف) اپیلوں، فیصلوں کے نوٹسز اور اپیل سے متعلق تمام دستاویزات یا چیزیں وصول کرے گا اور رجسٹرار کرے گا۔

(ب) اپیلوں پر کارروائی کرے گا۔

(ج) کمیٹی کے نوٹسز اور طلبی جاری کرے گا اور پہنچائے گا۔

(د) کانفرنسوں اور سماعتوں کی لسٹنگ اور انعقاد میں سہولت فراہم کرے گا۔

(ه) کمیٹی کی کارروائی کی تمام دستاویزات، کتابوں، چیزوں یا ریکارڈز کو محفوظ رکھے گا۔

(و) فریقوں اور ان کے نمائندوں اور عام عوام کو کمیٹی کے آپریشن اور طریقہ کار کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔

(ز) عارضی احکامات جاری کرے گا۔

(3) رجسٹرار:

(الف) درخواستوں اور حوالہ جات کا رجسٹر برقرار رکھے گا؛ اور ہر سال سیریل نمبر کے مطابق، ہر درخواست اور حوالہ کی تفصیلات رجسٹر میں درج کرے گا، اس ترتیب کے مطابق جس ترتیب میں درخواستیں اور حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں۔

(ب) رجسٹر میں ہر درخواست کے لیے، جہاں قابل اطلاق ہو، درج ذیل معلومات شامل ہوں گی: اپیل کا سیریل نمبر؛ وہ تاریخ جس پر اپیل دائر کی گئی؛ اپیل کنندہ کا نام اور پتہ؛ اس شخص یا ادارے کا نام اور پتہ جس نے وہ فیصلہ کیا جس سے اپیل متعلق ہے؛ اپیل کی تفصیلات؛ کمیٹی کے اس فیصلے کا مختصر بیان جس کی وجہ سے اپیل کی گئی؛ اپیل کی سماعت کی تاریخ؛ گواہوں کے نام؛ کمیٹی کے عارضی احکامات / انٹر لویوٹری احکامات اور وہ تاریخ جس پر وہ جاری کیے گئے؛ کمیٹی کا فیصلہ اور وہ تاریخ جس پر وہ کیا گیا۔

7. اپیل دائر کرنے کی فیس:

اپیل داخل کرواتے وقت ایک ناقبل واپسی فیس اتھارٹی کے حق میں جمع کرائی جائے گی جسکی شرح اور طریقہ اتھارٹی کے ذریعے وقتاً فوقتاً مشہور / نوٹیفائی کیا جائے گا۔

8. اپیل کی یادداشت / میمورنڈم کے ساتھ منسلک دستاویزات:

(1) عوامی خریداری سے متعلق اپیل رول A-56 کے ذیلی قاعدہ (1) کے تحت رجسٹرار کے پاس، جائزہ کمیٹی کے ایمپائر، ذیلی قاعدہ میں بیان کردہ مخصوص بنیادوں پر دائر کی جاسکتی ہے اور اس کے ساتھ ناقبل واپسی فیس کی ادائیگی کا ثبوت منسلک ہونا چاہیے۔

(2) اپیل کی یادداشت / میمورنڈم:

(الف) یادداشت میں اپیل کی وجوہات کا الگ الگ عنوانوں (سرخیوں) کے تحت ایک مختصر بیان شامل ہوگا اور ان مسائل کا بھی جن پر فیصلہ مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ مندرجہ ذیل تفصیلات منسلک ہونے چاہئیں:

(i) وہ فیصلہ جس کا جائزہ مطلوب ہے، (اگر ضرورت ہو تو)۔

(ii) شکایت ازالہ کمیٹی یا خریداری کمیٹی یا کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی سے معلومات طلبی کی درخواست، جہاں ضروری ہو۔

(iii) التجا، اور عبوری دادرسی اگر مانگی گئی ہو۔

اور

(ب) اپیل شیڈول میں دیے گئے فارم 1 میں مقرر کردہ طریقہ کار پر ہوگی۔
(ج) اپیل سات (7) جلدوں کی کتابی شکل میں جمع کرائی جائے، جس کے سرورق پر عنوان ہو اور انڈیکس ہو اور ہر صفحہ مسلسل نمبر شدہ ہو۔

(3) اپیل کی یادداشت / میمورنڈم کے ساتھ مندرجہ ذیل دستاویزات کے سات (7) سیٹ منسلک ہونے چاہئیں جو اپیل کنندہ کی جانب سے تصدیق شدہ ہوں:

(الف) شکایت ازالہ کمیٹی کو کی گئی شکایت کی کاپی (صحیح طور پر وصول شدہ)۔
(ب) شکایت ازالہ کمیٹی کے حکم کی کاپی، اگر کوئی ہو، جس سے اپیل کنندہ ابتدا میں متاثر ہوا ہے اور جس کے خلاف اس نے شکایت کی ہے۔
(ج) اپیل کنندہ کی جانب سے متعلقہ حقائق یا بیانات کی توثیق / تصدیق کا حلف نامہ، اس صورت میں جہاں اپیل کنندہ، اپنے اختیار سے باہر پیدا ہونے والی کسی وجوہات کی بنا پر، شکایت ازالہ کمیٹی کے حکم کی تصدیق شدہ فوٹو اسٹیٹ کاپی فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے یا جہاں اپیل کسی فیصلے، کارروائی یا خریداری / حصولی ادارے کی کوتاہی / لاپرواہی کو بیان کرتی ہو۔

(د) ان دستاویزات کی کاپیاں جن پر اپیل کنندہ ثبوت کے طور پر سہارا لینا چاہتا ہے۔
(ه) اخبارات میں باضابطہ شائع شدہ ٹینڈر کی دعوت (NIT) اور بولی / بڈنگ دستاویزات کی کاپی جو کے اتھارٹی کی ویب سائٹ اور حصولی ایجنسی کی ویب سائٹ (اگر کوئی ہو) پر اپ لوڈ کی گئی ہو۔
(و) بولی تشخیصی / جانچ رپورٹ (Bid Evaluation Report)، اگر بولی دہندگان کو جاری کی گئی ہو یا اتھارٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہو۔
(ز) اپیل دائر کرنے کی مقررہ فیس جمع کرانے کا ثبوت۔

9. اپیل وصول ہونے پر کارروائی:

(1) اپیل وصول ہونے پر، رجسٹرار تاریخ وصولی درج کرے گا، اپیل کی تمام کاپیوں پر مہر لگائے گا اور دستخط کرے گا۔

(2) رجسٹرار کمیٹی کے استعمال کے لیے پانچ کاپیاں اپنے پاس رکھے گا۔

(3) چھٹی اور ساتویں کاپیاں درخواست دہندہ کو واپس کی جائیں گی تاکہ فریق مخالف سے وصول کروائی جا سکیں۔

(4) رجسٹرار، وصولی کے دن، اپیل کی یادداشت / میمورنڈم چیئر پرسن کو بھیجے گا جو اس پر وہ تاریخ درج کرے گا جس پر یہ پیش کی گئی ہے یا پیش کی گئی سمجھی جائے گی اور فوری طور پر فریق مخالف کو درخواست کا جواب دینے کے لیے طلبی / سمن جاری کرے گا۔ اور چیئر پرسن کمیٹی کے سامنے پیشی پر دیگر ہدایات دے سکتا ہے۔

(5) طلبی / سمن وہ ہوگا جو شیڈول میں دیے گئے فارم 2 میں مخصوص ہے۔

(6) کوئی بھی دستاویز جو قاعدہ 49 کے تحت اتھارٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہو۔

10. ابتدائی چھان بین:

(1) اپیل رجسٹرار، اپیل کی وصولی کے بعد ابتدائی چھان بین کرے گا اور طے کرے گا کہ آیا اپیل:

(الف) مقررہ فارم میں ہے اور اس کے ساتھ وہ دستاویزات منسلک ہیں جو مندرجہ بالا ضابطہ 8 میں مذکور ہیں۔

(ب) اپیل کنندہ کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان کے ساتھ ہے۔

(ج) ان بنیادوں پر ہے جن پر رول (7) 56 کے تحت اپیل ہو سکتی ہے۔

(د) رول (1) 56-A میں مقرر کردہ مدت کے اندر ہے، یا کیا اپیل کنندہ نے مقررہ مدت کے اندر اپیل دائر نہ کرنے

کی قابل قبول وجہ بتائی ہے۔

(ه) اپیل صرف متعلقہ اور ضروری افراد کو فریق مخالف کے طور پر شامل کر رہی ہے۔

(و) اپیل اتھارٹی کے اختیار سماعت / دائرہ کار کے اندر ہے؛ اور اپیل کے قابل سماعت ہونے والے

ضروری نکات پر پورا اترتی ہے۔

(ز) اگر اپیل مسترد کی جانی ہو تو رجسٹرار اپیل کنندہ یا اس کے مجاز نمائندہ کی شنوائی کرے گا اور مسترد کرنے کے

معاملے میں اپنی رائے دے گا۔

(ح) ابتدائی چھان بین کی بنیاد پر، ایپل رجسٹرار مندرجہ ذیل کارروائی کرے گا:

(i) ایپل کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا؛ یا

(ii) ایپل کنندہ کو ایپل کی یادداشت / میمورنڈم دوبارہ جمع کرانے یا ضروری دستاویز پیش کرنے کی اجازت دے گا

اور اس کے بعد ایپل کو سماعت کے لیے بھیجے گا؛ یا

(iii) چیئر پرسن کو سفارش کرے گا کہ ایپل، اندراج سے پہلے، رجسٹرار کے بتائے ہوئے اعتراضات کی بنیادوں پر مسترد کی جا سکتی ہے۔

(iv) ایپل رجسٹرار ابتدائی چھان بین کے بعد ایپل اپنی سفارشات کے ساتھ چیئر پرسن کو فوری طور پر جمع کروائے گا۔

(v) اگر ایپل کو مسترد کرنے کی سفارش کی گئی ہو، تو چیئر پرسن معاملے کا جائزہ لے گا اور ایپل کے مسترد ہونے یا قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور اس کی وجوہات درج کرے گا۔

(vi) ایپل کے مسترد ہونے یا قابل سماعت ہونے کے بارے میں چیئر پرسن کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور اس بابت ایپل رجسٹرار کے ذریعے ایپل کنندہ کو مطلع کیا جائے گا۔

11. ایپل کے لیے بیرونی اراکین کا نامزد کرنا:

ایپل رجسٹرار سے ایپل وصول ہونے پر، چیئر پرسن قاعدہ 56-A(3) کے مطابق، ایپل کی سماعت کے لیے بیرونی اراکین نامزد کرے گا۔

12. طلبی اور دستاویزات پیشی کے حکم نامہ کا اجراء:

(1) طلبی / سمن اور اور دستاویزات پیشی کے حکم نامہ کا اجراء مندرجہ ذیل طریقے سے کیا جائے گا:

1. اجازتہ کمیٹی کے ممبران کی نامزدگی کر لینے، ان کو مطلع کرنے کے بعد، چیئر پرسن مندرجہ ذیل کے اجراء کا حکم دے گا:

(الف) ایپل کنندہ اور فریق مخالف کو طلبی؛ اور دستاویزات / ریکارڈ پیش کرنے کا حکم؛

جائزہ کمیٹی اپیل کی سماعت اور تصفیہ کے لیے ضروری دستاویزات / ریکارڈ پیش کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے ایکٹ کے سیکشن (1) 15 کے تحت اتھارٹی کو تفویض کردہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ اس مقصد کے لئے فارم-4 کے تحت ریکارڈ پیش کرنے کا حکم جاری کیا جائے گا۔

(ب) فریق مخالف کو طلبی کے حکم نامہ کے ساتھ اپیل کی یادداشت / میمورنڈم اور اس کے ساتھ منسلک چیزوں کی ایک کاپی منسلک ہوگی۔

(ج) طلبی کا حکم نامہ مندرجہ ذیل طریقوں سے وصول کروایا جائے گا:

- (i) حکم نامہ کی کاپی طلب کردہ شخص یا اس کے صحیح طور پر مجاز نمائندہ کو پیش کر کے یا پہنچا کر، یا
- (ii) سرکاری مواصلت کے ذرائع کی وساطت سے بھیج کر، اگر طلب کردہ شخص حکومت یا پبلک سیکٹر ادارہ کا ملازم ہو۔

(iii) طلبی کا حکم نامہ رجسٹرڈ پوسٹ، کوریئر یا مسیجر کے ذریعے بھیجا جاسکتا ہے، یا برقی / ڈیجیٹل ذرائع کی وساطت سے، اگر اس مقصد کے لیے صحیح پتہ دستیاب ہو؛ جبکہ فریق مخالف کی طرف سے دستخط شدہ ڈاک وصولی کی رسید کو وصولی کا ثبوت سمجھا جاسکتا ہے، یا ڈاک / کوریئر سروس کی طرف سے اس بیان کو بھی اطلاع رسانی کا ابتدائی ثبوت سمجھا جاسکتا ہے کہ فریق مخالف نے وصولی لینے سے انکار کر دیا ہے۔

13. جواب جمع کروانا:

(1) جہاں کمیٹی فریق مخالف سے مخصوص دستاویز / دستاویزات جمع کرانے کا مطالبہ کرتی ہے تو فریق مخالف کو ایک نوٹس دیا جائے گا جس میں پیش کیے جانے والے مطلوبہ دستاویزات کی تفصیل ہوگی۔

(2) فریق مخالف ضابطہ (3) 13 کے تحت مطلوبہ دستاویزات، شیڈول میں دیے گئے فارم 3 کا استعمال کرتے ہوئے جمع کروائے گا۔

(3) فریق مخالف، اپیل کی طلبی / سمن وصول ہونے کے دو دفتری ایام کار کے اندر، رجسٹرار کے پاس مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک دستاویز کے مصدقہ نقول کے آٹھ (8) سیٹ، فارم 4 کا استعمال کرتے ہوئے، جمع کروائے گا:

(الف) شکایت ازالہ کمیٹی کے فیصلے کی نقل / کاپی۔

(ب) ایپل کے برخلاف جوابی بیان جو شکایت ازالہ کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد / وجوہات بتاتا ہے۔

(ج) فریق مخالف کے تحویل یا تسلط میں متعلقہ دستاویزات؛ اس میں بولی اور فیصلے سے متعلق تمام متعلقہ دستاویزات شامل ہوں گے جن کا حوالہ دیا گیا ہے؛ اور

(د) درخواست دہندہ کی طرف سے طلب کردہ کوئی بھی دستاویز۔

(4) ضابطہ (3) 13 کے تحت مخصوص نوٹس وہ ہوگا جو شیڈول میں دیے گئے فارم 4 میں درج ہے۔

(5) جہاں فریق مخالف ان ضوابط کے تحت مطلوبہ دستاویزات جمع نہیں کرواتا، کمیٹی ایکٹ کے سیکشن (1) 15 کے تحت اختیار استعمال کرے گی تاکہ فریق مخالف سے دستاویز پیش کرنے کا مطالبہ کرے۔

14. دورانِ مقدمہ عارضی حکم کی (انٹر لویوٹری) درخواستیں:

کوئی بھی عارضی حکم کی / انٹر لویوٹری درخواست، بشمول کسی حصولی ایجنسی کی کارروائی کو روکنے کے لیے درخواست، صرف اس وقت قبول کی جائے گی جب کمیٹی کے پاس حسب ضابطہ اس مقصد کے لیے درخواست دائر کی گئی ہو۔

15- اجلاس مشاورت / کانفرنسنگ سیشن:

(1) کمیٹی کو اجلاس مشاورت / کانفرنسنگ سیشن کے انعقاد کے لیے درکار ایپل کا جوابی بیان موصول ہونے کے پانچ دفتری ایام کے اندر فریقین رجسٹرار کے سامنے مندرجہ ذیل معاملات پر اتفاق رائے کے لیے پیش ہوں گے:

(الف) حقائق۔

(ب) کمیٹی کی جانب سے متعین کیئے جانے والے حل طلب مسائل۔

(ج) درخواست یا حوالہ کی حمایت میں پیش کیئے جانے والے مستند حوالہ جات / ذرائع، یا سابقہ فیصلے / گذشتہ نظائر۔

(د) عارضی معاونت کی درخواست / انٹر لویوٹری درخواست۔

(2) مشاورتی اجلاس / کانفرنسنگ سیشن میں، فریقین تنازعہ کے متبادل حل پر غور کر سکتے ہیں۔

(3) مشاورتی اجلاس / فریق کانفرنسنگ سیشن میں مقدمے کی کارروائی / ٹرائل پر اتفاق کریں گے جسے کانفرنسنگ سیشن کے اگلے یوم کار / کام کے دن کمیٹی کے پاس جمع کرایا جائے گا۔

(4) متفقہ ٹرائل میں مندرجہ ذیل شامل ہوں گے:

(الف) متفقہ حقائق۔

(ب) کمیٹی کو درپیش قابل جائزہ مسائل۔

(ج) مستند حوالہ جات / ذرائع، یا سابقہ فیصلے / گذشتہ نظائر جن پر فریقین نے انحصار کیا ہو۔

(د) ہر فریق کے کیس کی حمایت میں ضروری دلائل۔

16. اپیل کی درخواست واپس لینا:

(1) اپیل کسی بھی وقت رجسٹرار کو تحریری نوٹس کے ذریعے واپس لی جاسکتی ہے چاہے معاملہ کمیٹی کے سامنے ہو یا اس سے پہلے۔

(2) کمیٹی درخواست واپس لینے کے فیصلہ کو بمعہ جرمانہ / اخراجات یا اس کے بغیر منظور کرے گی۔

(3) جب درخواست واپس لی جاتی ہے تو رجسٹرار فوری طور پر فریق مخالف یا درخواست سے متاثر ہونے والے کسی بھی شخص کو مطلع کرے گا۔

17. اپیل کی سماعت:

(1) جائزہ کمیٹی سماعت مندرجہ ذیل طریقے سے کرے گی:

(الف) سماعت اس جگہ، تاریخ اور وقت پر شروع ہوگی جو فریقوں کو طلبی نامہ / سمن میں مخصوص کیے گئے ہیں اور سماعت میں اپیل کے تمام فریق شریک ہو سکتے ہیں۔

(ب). چیئر پرسن، اپیل کی سماعت کے دوران، کسی بھی ایسے شخص کو سماعت سے خارج کر سکتا ہے جو منہ زوری کرے، کارروائی میں خلل انداز ہو یا کسی صورت میں غیر معقول رویہ رکھتا ہو۔

18. سماعت میں شرکت:

(1) جہاں سماعت کے لیے مقررہ تاریخ پر:

(الف) اپیل کنندہ حاضر ہو اور فریق مخالف حاضر نہ ہو، تو معاملے کی سماعت فریق مخالف کی عدم موجودگی میں جاری رہے گی جب تک کہ جائزہ کمیٹی مناسب نہ سمجھے کہ سماعت ملتوی کی جائے۔

(ب) فریق مخالف حاضر ہو لیکن درخواست دہندہ حاضر نہ ہو، تو اپیل خارج کی جا سکتی ہے یا اپیل کنندہ کی عدم موجودگی میں طے کی جا سکتی ہے۔

(ج) اگر دونوں فریق حاضر نہ ہوں، تو اپیل خارج کی جا سکتی ہے یا فریقوں کی عدم موجودگی میں طے کی جا سکتی ہے۔

(2) جائزہ کمیٹی اپیل کی سماعت ضابطہ 17 میں مقرر کردہ طریقے سے جاری رکھے گی، یا فریقین کی درخواست پر معقول وجوہات کی بنیاد پر سماعت ملتوی کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، بمعہ ایسے اخراجات / جرمانہ یا دیگر شرائط جسے جائزہ کمیٹی مناسب سمجھتی ہو۔

(3) فریقین کے لیے سماعت کا نوٹس وہ ہوگا جو شیڈول میں دیے گئے فارم 5 میں مخصوص ہے۔

19. دلائل:

فریق یا تو ذاتی طور پر یا مجاز نمائندوں کے ذریعے، زبانی یا تحریری طور پر یا دونوں طرح، اپنے دلائل جائزہ کمیٹی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اپیل کنندہ، چیئر پرسن کی اجازت کے بغیر، اپیل کی یادداشت / میمورنڈم میں شامل نہ کیے گئے کسی بھی بنیاد کی حمایت میں دلیل نہیں دے گا یا اس کی سماعت نہیں کی جائے گی۔

20. رپورٹ کی تیاری اور جمع کروانا:

فریقین کی سماعت اور متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ پر لائے گئے ثبوتوں کے جائزے کے بعد، جائزہ کمیٹی ایک رپورٹ تیار کرے گی جس میں معاملے کے مختصر حقائق، قابل فیصلہ نکات، ان نکات پر سفارشات بمعہ نتائج اور وجوہات، اپیل کنندہ کے لیے ازالہ خاص / مخصوص دادرسی (اگر کوئی ہو)، یا حصولی ایجنسی کے خریداری کے عمل کی درستگی یا منسوخی (مخصوص مدت کے اندر) بیان کیئے جائیں گے۔

21. جائزہ کمیٹی کے مخصوص اختیارات:

اپنے عمومی اختیارات سے قطع نظر، کمیٹی کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ ایپل کنندہ کو کچھ ازالہ خاص / مخصوص دادرسی فراہم کرے، خریداری کے عمل کی اصلاح یا منسوخی کا حکم دے اور معاملہ متعلقہ قانون نافذ کرنے والے مجاز حکام کو بھیجے تاکہ مجاز حکام ملوث / متعلقہ افسران کے خلاف تحقیقات اور کارروائی شروع کر سکیں۔

22. جائزہ کمیٹی کے فیصلوں کی لازمی پابندی:

کمیٹی کی جانب سے ایپل پر دیے گئے فیصلے کی پابندی تمام فریقین پر لازم ہوگی، اور اس کی عدم تعمیل کو، کسی بھی دیگر غفلت کے علاوہ، حصولی ایجنسی کے متعلقہ ملازمین کی جانب سے خلاف ضابطہ رویہ (Misconduct) سمجھا جائے گا۔

23. وقت کا تعین / حساب:

ان ضوابط کے تحت وقت کا تعین کرنے میں، مندرجہ ذیل طریقہ کار لاگو ہوگا:

(الف) ان ضوابط کے تحت کسی کارروائی یا اس کی انجام دہی کے وقت کا تعین کرنے میں، ہفتہ، اتوار اور کسی بھی عوامی تعطیل کے دن کو، قاعدہ / رول 56-A(1) میں مخصوص دو ہفتوں کے حساب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

(ب) کارروائی کی انجام دہی کے لیے مقررہ دن ہفتہ، اتوار یا سرکاری تعطیل ہونے کی صورت میں، اور اسی بنا پر جہاں تک عمل یا کارروائی کی انجام دہی کے وقت کے تعین کا سوال ہے تو مذکورہ غیر دفتری / تعطیلی ایام کے ماسوا اگلے دفتری یوم کار کو عمل یا کارروائی کا دن سمجھا جائے گا،

24. قواعد ضابطہ اور طریقہ کار کا اطلاق:-

(1) جائزہ کمیٹی کی کارروائی سے متعلق کسی بھی معاملے میں جس کے لیے یہ ضوابط طریقہ کار فراہم نہیں کرتے، سول پروسیجر کوڈ 1908 کے قواعد ضابطہ اور طریقہ کار لاگو ہوں گے۔

(2) جائزہ کمیٹی سول کورٹ کے ضابطہ اور طریقہ کار کے کسی بھی قاعدہ کے استعمال میں ترمیم کی ہدایت دے سکتی ہے۔

سیکرٹری فنانس و پیارٹمنٹ